

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6973/2537

นาย จกาจ โอต บาง
บริษัท แม่ ปิง พาราไดส์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 821

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183

ในคดีแพ่ง เมื่อข้อเท็จจริงตามคำฟ้อง คำให้การ และข้อนำสืบของทั้งสองฝ่ายฟังได้ชัดแจ้งอย่างใดแล้ว ศาลยกข้อกฎหมายขึ้นปรับแก้คดีได้เอง คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายตามสัญญาพิพาท จำเลยต่อสู้ว่า ไม่ได้ทำสัญญากับโจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้เป็นข้อ 3 มีว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระเงินตอบแทนหรือค่าเสียหายแก่โจทก์หรือไม่เพียงใด ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยเป็นผู้รับประโยชน์จากสัญญาพิพาทโดยตรง แม้ ผ. ผู้ลงชื่อในสัญญาจะมีใช้กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยและจำเลยมิได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ ผ. เป็นตัวแทนจำเลยก็ตาม แต่เมื่อกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยได้อยู่รู้เห็นในการทำสัญญาทั้งได้ลงชื่อเป็นพยานในสัญญาด้วย ถือได้ว่าจำเลยเชิด ผ. ออกเป็นตัวแทนของตนผ. จึงทำสัญญากับโจทก์ในฐานะตัวแทนจำเลย มีผลเท่ากับจำเลยทำสัญญากับโจทก์จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาดังกล่าวนั้น จึงหาใช่เป็นการพิพากษานอกฟ้องประเด็นไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดโจทก์เป็นผู้ครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมบัน บัน เกสต์เฮ้าส์ให้บุคคลทั่วไปเช่าห้องพักอาศัย และจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มเมื่อประมาณต้นเดือนกันยายน 2532 จำเลยได้ก่อสร้างอาคารชุดเลขที่ 317 ซึ่งอยู่ติดกับโรงแรมบัน บัน เกสต์เฮ้าส์ ขณะทำการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้เช่าเมื่อประมาณต้นเดือนกันยายน 2532 โจทก์จำเลยได้ทำสัญญากัน โดยจำเลยยอมชำระค่าตอบแทนให้โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท ภายในวันที่ 5 ของเดือนนับแต่เดือนกันยายน 2532 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ แต่จำเลยชำระให้โจทก์ไม่ครบโดยค้างชำระ 7 เดือน เป็นเงิน 140,000 บาท และในการก่อสร้างอาคารของจำเลยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2533 ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของโจทก์ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 5,340 บาท โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระค่าตอบแทนที่ค้างชำระกับค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์และจำเลยยังคงทำการก่อสร้างอาคาร ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนอยู่เช่นเดิม ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าตอบแทนและค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 145,340 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยใช้ค่าตอบแทนแก่โจทก์เป็นรายเดือนเดือนละ 20,000 บาท ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะก่อสร้างอาคารเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของผู้ประกอบการค้ากิจการโรงแรมบัน บัน เกสต์เฮ้าส์ และจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยได้จ้างเหมาบริษัทพีบีโอ เทรดิงจำกัด และบริษัทเอส.เอส.เอ็นยีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ทำการก่อสร้างอาคารชุดตามฟ้อง ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ทำการก่อสร้างโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์แต่อย่างใด เมื่อจำเลยไม่ได้ทำการก่อสร้างด้วยตนเอง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างเหมา จำเลยไม่ได้

ทำสัญญาจ่ายตอบแทนให้โจทก์ตามฟ้อง ทรัพย์สินของโจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย
จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายให้โจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 145,340 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์อีกเดือนละ 20,000 บาท นับแต่
วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะก่อสร้างอาคารชุดแล้วเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าตอบแทนแก่โจทก์อีก
เดือนละ 20,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะก่อสร้าง
งานโครงสร้างอาคารชุดแล้วเสร็จ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท
ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248
วรรคหนึ่ง จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณานอกฟ้อง
นอกประเด็นในการวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาต้องถือตามข้อเท็จจริงที่
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบมาตรา 247 ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค
2 พึงข้อเท็จจริงมาว่า โจทก์เป็นผู้เช่าดำเนินกิจการโรงแรมบัน บัน เกสท์เฮ้าส์
จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด นายอนุภาพ วงศ์นาค เป็นกรรมการคน
หนึ่งของจำเลย จำเลยเป็นเจ้าของอาคารชุด 12 ชั้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ติดกับโรงแรมบัน บัน เกสท์เฮ้าส์ โดยจำเลยจ้างเหมาบริษัทพีนิโอ เทรดิง จำกัด ซึ่ง
มีนายผาย ทับทิมโตเป็นกรรมการผู้จัดการระหว่างการก่อสร้างโจทก์ได้รับความเสีย
หายจึงได้มีการทำสัญญาตกลงยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารเอกสารหมายเลข จ.10 ซึ่ง
มีใจความว่า โจทก์ยอมให้จำเลยทำการก่อสร้างอาคารติดกับโรงแรมที่โจทก์เช่า
ดำเนินการอยู่ โดยโจทก์ยอมให้จำเลยดอกเสาเข็มตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ถึง 18
นาฬิกา หากเสาเข็มที่ตอกยังค้างอยู่ก็ให้ตอกจนเสร็จ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย
เนื่องจากการก่อสร้างกับให้จำเลยจ่ายค่าตอบแทนให้โจทก์เดือนละ 20,000 บาท นับ
แต่เดือนกันยายน 2532 จนกว่างานโครงสร้างจะแล้วเสร็จ โดยโจทก์จะไม่แจ้งความ
เสียหายและเรียกร้องเอาความใด ๆ ทั้งสิ้น โดยโจทก์ลงลายมือชื่อในช่องผู้เรียกร้อง
นายผายลงลายมือชื่อในช่องผู้ให้สัญญา นายอานุกาพลลงลายมือชื่อในช่องพยาน เห็น
ว่าในคดีแพ่ง เมื่อข้อเท็จจริงตามคำฟ้อง คำให้การ และข้อนำสืบของทั้งสองฝ่าย
ฟังได้ชัดแจ้งอย่างใดแล้ว ศาลก็ยกข้อกฎหมายขึ้นปรับแก้คดีได้เอง คดีนี้โจทก์ฟ้อง
ขอให้จำเลยชดใช้ค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.10 จำเลย
ต่อสู้ว่าไม่ได้ทำสัญญากับโจทก์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้น
กำหนดไว้เป็นข้อ 3 มีว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบหรือค่าเสียหายแก่
โจทก์หรือไม่ เพียงใด ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า จำเลยเป็นผู้รับ
ประโยชน์จากสัญญาเอกสารหมายเลข จ.10 โดยตรง แม้นายผายผู้ลงชื่อในสัญญาจะ
มิใช่กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยและจำเลยมิได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้
นายผายเป็นตัวแทนจำเลย แต่นายอานุกาพลกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยได้
อยู่รู้เห็นในการทำสัญญาทั้งได้ลงชื่อเป็นพยานในสัญญาด้วย ถือได้ว่าจำเลยเชิดนาย
ผายออกเป็นตัวแทนของตน นายผายจึงทำสัญญากับโจทก์ในฐานะตัวแทนจำเลยมี
ผลเท่ากับจำเลยทำสัญญากับโจทก์ จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาดังกล่าว จึง
หาใช่เป็นการพิพาทภายนอกฟ้องนอกประเด็นไม่

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนวยการ สุขพรหม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------